

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO TITULAR
DA 2ª VARA DA COMARCA DE ABREU E LIMA-PE**

NATUREZA DA AÇÃO: 49 - OPOSIÇÃO (INCIDENTES)

PROCESSO Nº: 0001676-48.2008.8.17.0100

REQUERENTE: LUCIMEIRE DA CONCEIÇÃO ROCHA

INTERESSADOS INCERTOS E OUTROS

ERISON ROSA DE OLIVEIRA BARROS, perito, brasileiro, casado, Mestre, Especialista, Engenheiro Cartógrafo e Técnico em Edificações, estabelecido na Rua Roberval de Melo Rangel, nº 116, Santa Tereza, Paudalho - PE, devidamente qualificado nos autos processuais, apresenta proposta de honorários prévios referentes aos autos acima identificados.

Venho à presença de Vossa Excelência para expor e ao final requerer o seguinte:

1. Que seja liberada metade dos honorários, visto que a Modalidade Agrimensura é uma das atividades da engenharia que têm um custo elevando para sua execução, principalmente porque o direito de propriedade exige a garantia do princípio especialidade objetiva.

“Princípio da Especialidade Objetiva consiste na descrição tabular dotada de dados técnicos suficientes para que qualquer agrimensor ou matemático consiga, com base apenas em sua leitura, efetuar exatamente o mesmo desenho do imóvel, sem nunca tê-lo visto, quer no físico, em mapa, plantas, imagens ou foto” presente na lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973.”

Diante disso, e da descrição tabular precária visto nos autos, uma vez que a descrição tabular adotadas nos cadastros imobiliários da Prefeitura de Abreu e Lima e demais documentos técnicos e jurídicos; não contém referencial espacial para garantia a espacialidade da localização do imóvel ou imóveis em questão.

2. Visto que o imóvel em questão não tem sua caracterização bem definida com relação a imóvel rural ou urbano, caso o imóvel seja urbano, o mesmo não apresenta o georreferenciamento de vértices delimitadores e nem muito menos a distância para algum referencial físico geodésico ou não (marco geodésico ou esquina da quadra) conforme as boas práticas da agrimensura.
3. Para que a perícia chegue de modo isento, adequado e justo pelos serviços a serem prestados, é necessário conhecimento técnico ou científico (art. 145 do CPC) da modalidade Agrimensura (Enquadram-se nesta modalidade os agrimensores, engenheiros agrimensores, os engenheiros cartógrafos, os engenheiros de geodésia, os engenheiros em topografia rural, os engenheiros topógrafos, os engenheiros geógrafos, os geógrafos, bem como os tecnólogos e os técnicos de nível médio desta área.)
4. A necessidade de verificar as necessidades e normas da REURB (Lei 13.465/17.), regulamentada pelo **DECRETO Nº 9.310, DE 15 DE MARÇO DE 2018** que consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de núcleos urbanos

informais e Do O Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – Sinter, foi instituído pelo Decreto 8.764, de 10 de maio de 2016, como ferramenta de gestão pública que integrará, em um banco de dados espaciais, o fluxo dinâmico de dados jurídicos produzidos pelos serviços de registros públicos ao fluxo de dados fiscais, cadastrais e geoespaciais de imóveis urbanos e rurais produzidos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

5. Que só aceita o honroso encargo de realizar a perícia e reconstituição e demarcação dos limites legais, especificados nos autos no que se refere à descrição perimétrica e localização dos imóveis. Uma vez que esta descrição do(s) imóvel(is) em questão, deveria está feita com base nas regras gerais da agrimensura, de forma que a descrição tabular, por si só, torne possível a materialização do desenho do imóvel e sua localização.
6. Que a perícia acontecerá em toda documentação apresentada como garantia de posse ou domínio; além de realizar o reconhecimento dos limites (limite anterior, faixa de servidão atual, faixa de servidão descrita em normas), demarcação, medição e georreferenciamento dos perímetros que garantam o princípio da especialidade. Face à sua complexidade, demandarão, aproximadamente, confor2me está espelhado na demonstração da formação dos honorários, **12 (doze) horas de trabalho;**
7. Que se adote a Tabela Referência de Honorários Mínimos do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – Entidade Federativa Nacional, oriundos da “Ref.: Consulta pública relativa a fixação de valores dos honorários a serem pagos aos peritos no âmbito da justiça gratuita” (Anexo I). Que estabelece também a remuneração mínima global do profissional relativa a qualquer trabalho referente a ação de demarcação de **R\$870,00 + Despesas com o levantamento Topográfico.**
8. Que a perícia arque com os custos de locação de equipamentos e pessoal para execução do georreferenciamento dos imóveis com padrão de qualidade posicional geométrica adotado **DECRETO Nº 9.310, DE 15 DE MARÇO DE 2018,** na qual tange os seguintes itens:

“ Art. 29. Os levantamentos topográficos georreferenciados serão realizados conforme as normas técnicas para serviços topográficos da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, o disposto no [Decreto nº 89.817, de 20 de junho de 1984](#), as normas técnicas da Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro e serão acompanhados de ART ou de RRT.

§ 1º Os limites das unidades imobiliárias serão definidos por vértices georreferenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro.

§ 2º O vértice definidor do limite terá natureza tridimensional e será definido por suas coordenadas de latitude, longitude e altitude geodésicas.

§ 3º O erro posicional esférico do vértice definidor de limite deverá ser igual ou menor a oito centímetros de raio.

§ 4º O erro posicional de que trata o § 3º terá menor magnitude conforme a avaliação do impacto da propagação dos erros, considerados o desenvolvimento de projetos urbanísticos e de infraestruturas, o registro de propriedade, a prevenção de riscos e os demais projetos de arquitetura e engenharia.

§ 5º O responsável técnico realizará a avaliação dos impactos da propagação dos erros de que trata o § 4º, previamente à execução do levantamento topográfico georreferenciado.

§ 6º O levantamento topográfico georreferenciado será remetido eletronicamente pelo profissional legalmente habilitado ou pelo órgão público responsável pela sua execução ao Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais na forma estabelecida no Manual Operacional do referido Sistema.

§ 7º O Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais disponibilizará serviço geoespacial de visualização do levantamento topográfico georreferenciado e das parcelas confrontantes para auxiliar os Poderes Públicos, os gestores de cadastro imobiliário e os oficiais de cartório de registro de imóveis na conferência do posicionamento, das distâncias, dos vértices, dos ângulos e da áreas, para fins de obtenção do código identificador unívoco do imóvel em âmbito nacional, previsto no [§ 1º do art. 8º do Decreto nº 8.764, de 10 de maio de 2016](#).”

9. Que se forneça todas e quaisquer documentações solicitada as partes, inclusive acesso aos originais e o cadastro imobiliário do município.

Pelas razões expostas requer:

a) O arbitramento de honorários periciais em **R\$ 3.211,90** (três mil duzentos e onze reais e noventa centavos), calculados a partir da soma das parcelas de **R\$ 870,00** (oitocentos e setenta reais) referentes às horas de trabalho do perito, **R\$ 2.350,90** (Dois mil trezentos e cinquenta reais e noventa centavos) referentes ao material aplicado e outros custos.

b) A concessão do prazo de 60 (sessenta dias) dias para conclusão dos trabalhos e entrega do laudo pericial e planta definitivas, haja vista ser a matéria complexa, o local da perícia se encontrar distante da área de

atuação profissional e o perito está assoberbado de perícias em outras comarcas para serem concluídas nestes próximos meses de 2019.

Uma vez que é necessário:

- I. Proceder à leitura dos autos do processo e ao exame da documentação juntada, no sentido de buscar elementos que permitam identificar o que demandam as partes;
- II. Será necessário realizar diligências ao local do litígio, onde serão realizados o reconhecimento dos limites legais, demarcação, medição e georreferenciamento dos perímetros referentes à área do imóvel e demais procedimentos periciais inerentes ao desenvolvimento do trabalho pericial de Agrimensura.
- III. Buscar em cartório e prefeitura o respectivo suporte documental (plantas, mapas e imagens de satélite) para subsidiar as conclusões desta perícia.
- IV. As horas profissionais estimadas nas várias fases do trabalho pericial, como demonstrado, que redundou na presente proposta de honorários provisórios, foram valorizadas levando-se em consideração os padrões estabelecidos pelo sistema CONFEA/CREA referentes à qualidade do serviço prestado.

c) A intimação das partes para efetivação do depósito prévio.

Paudalho, 11 de outubro de 2019



M.Sc. Erison Rosa de Oliveira Barros

ENG. CARTÓGRAFO & TÉC. EM EDIFICAÇÕES
CREA: 38236 D/PE

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS	
PROCESSO Nº	0001676-48.2008.8.17.0100
ORGÃO:	2ª VARA DA COMARCA DE ABREU E LIMA-PE

1. HONORÁRIOS

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMATIVA	REALIZADA	R\$/HORA	TOTAL
1	Pedido de Honorários, Início da Perícia	1		R\$ 150,00	R\$ 150,00
2	Análise dos Autos / Documentos e relatórios e plantas	1		R\$ 150,00	R\$ 150,00
3	Diligência e Levantamento dos Dados	6		R\$ 150,00	R\$ 900,00
4	Elaboração dos Cálculos e Plantas/Cartas	2		R\$ 150,00	R\$ 300,00
5	Elaboração dos Laudos	1		R\$ 150,00	R\$ 150,00
6	Revisão e entrega do Laudo	1		R\$ 150,00	R\$ 150,00
	TOTAL	12			R\$ 1.800,00

Conforme TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO DE 2016,
ITENS 2.5 DE 870,00

2. MATERIAL

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE		VALOR	TOTAL
		ESTIMADAS	APLICADA	UNITÁRIO	RS
FOLHAS DE PAPEL	UND	80	-	R\$ 0,03	R\$ 2,40
AUXILIAR DE CAMPO/ TOPOGRAFIA	UND	2	-	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
PLOTAGEM DE PLANTA EM FORMATO A3	UND	3	-	R\$ 5,00	R\$ 15,00
ALUGUEL DE PAR DE RECEPTORES GPS/GNSS L1/L2 CÓDIGO CA - TOPOGRÁFICO	DIÁRIAS	1	-	R\$ 300,00	R\$ 300,00
CARTUCHO DE TINTAS	UND	3	-	R\$ 15,00	R\$ 45,00
ALUGUEL DA ESTAÇÃO TOTAL	DIARIAS	1	-	R\$ 100,00	R\$ 100,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO / DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO	UND	1	-	R\$ 120,00	R\$ 120,00
COMBUSTÍVEL PARA DILIGÊNCIAS E DESLOCAMENTOS	R\$/L	160	-	R\$ 4,20	R\$ 672,00
TOTAL					R\$ 2.254,40

3. OUTROS CUSTOS

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE		VALOR	TOTAL
		ESTIMADAS	APLICADA	UNITÁRIO	RS
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UND	1	-	86,90	R\$ 86,90
TOTAL					R\$ 86,90

RESUMO

HONORÁRIOS	R\$ 870,00
MATERIAL APLICADO	R\$ 2.254,40
OUTROS CUSTOS	R\$ 86,90
TOTAL	R\$ 3.211,30

Paudalho, 11 de outubro de 2019.



M.Sc. Erison Rosa de Oliveira Barros
ENG. CARTÓGRAFO & TÉC. EM EDIFICAÇÕES
CREA: 38236 D/PE

ANEXO I

Consulta pública relativa a fixação de valores dos honorários a serem pagos aos peritos no âmbito da justiça gratuita.

ANEXO II

Curriculum Vitae